

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                            |               |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1231/2536 | นางเหรียญ จันทรทิพย์       | โจทก์         |
|                           | ผู้ร้องสอด                 | โจทก์         |
|                           | นางวนาวรรณ พื้มชัย กับพวก  | โจทก์         |
|                           | นางกลมถัน คลื่นแก้ว        | จำเลย         |
|                           | นางเหรียญ จันทรทิพย์ โจทก์ | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้มี ทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์ในข้อ ก. และ ข. เป็นการฎีกาโต้แย้ง คุณพินิจของศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกาไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ข้อ ก. ที่ว่าการที่นางสายทอง โยธาวงศ์ ยกที่พิพาทให้โจทก์โดยการส่งมอบโจทก์จึงมีสิทธิและเป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และข้อ ข. ที่ว่านางสายทองได้พดสังเสียก่อนถึงแก่กรรมว่าที่นาพิพาทยกให้โจทก์แล้วอันเป็นคำกล่าวที่เป็นปฏิกษต่อประโยชน์ของตน ซึ่งศาลจะต้องรับฟัง แต่ศาลมิได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัยนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่ง รับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 116)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์พิพาท ส่วนของนางสายทอง โยธาวงศ์ เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้ร้องสอดทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาล  
พิพากษาว่าที่ดินพิพาทในส่วนของนางสายทองเป็นของผู้ร้องสอดทั้งสอง ให้โจทก์ไป  
จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้ผู้ร้องสอดทั้งสอง ฯลฯ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และยกคำร้องสอด ของผู้ร้องสอดทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 111)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท ศาล  
อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น โดยฟังข้อเท็จจริงว่านางสาย  
ทอง โยธาวงศ์ มิได้ยกที่ดินพิพาทให้โจทก์ โจทก์ฎีกาว่านางสายทองยกที่ดินพิพาทให้โจทก์  
โดยการส่งมอบและคำพูดของนางสายทองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประโยชน์ของตนศาล  
มิได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัยนั้นเป็นการ ถัดข้อเท็จจริงและดุลพินิจในการรับฟังพยาน  
หลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธี  
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้  
ยกคำร้อง อนึ่งการอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาต้องเสียค่าคำร้อง 40 บาท โจทก์เสียค่าขึ้น  
ศาลมาด้วย 200 บาท จึงให้คืนค่าธรรมเนียมส่วนที่เกินมาแก่โจทก์

---

พิจารณาแล้ว คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท ศาล  
อุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืนตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น โดยฟังข้อเท็จจริงว่านางสาย  
ทอง โยธาวงศ์ มิได้ยกที่พิพาทให้โจทก์ โจทก์ฎีกาว่านางสายทองยกที่พิพาทให้โจทก์  
โดยการส่งมอบและคำพูดของนางสายทองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประโยชน์ของตนศาล  
มิได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัยนั้นเป็นการ ถัดข้อเท็จจริงและดุลพินิจในการรับฟังพยาน  
หลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธี  
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้  
ยกคำร้อง อนึ่งการอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาต้องเสียค่าคำร้อง 40 บาท โจทก์เสียค่าขึ้น  
ศาลมาด้วย 200 บาท จึงให้คืนค่าธรรมเนียมส่วนที่เกินมาแก่โจทก์

(ปราโมทย์ บุณนาค-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ